

Fragenkatalog Versicherungsmaklerprüfung – Fragen aus den Skripten

Teil 1, Allgemeine Rechtskunde

1. Wenn Sie mit dem GF der A GmbH einen Versicherungsvertrag betreffend dessen Unternehmen abschließen, wer ist dann Ihr Vertragspartner?

Die GmbH als juristische Person

2. Was ist der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum?

Besitz = tatsächliche Gewahrsame + Besitzwille

Eigentum = (un)beschränkte Befugnis einer Person über eine Sache

3. Kann der Eigentümer einer Sache mit dieser machen, was er will oder gibt es Beschränkungen?

Es gibt Einschränkungen hinsichtlich Privatrechtlicher Schranken (zB Nachbarrechte (Staub, Lärm, Immissionen, Licht, Staub,...), Dienstbarkeiten (Wegerecht,...), Pfandrecht, Baurecht, Belastungs- und Veräußerungsverbote,.. und Öffentlich-Rechtlicher Schranken (Bauvorschriften, Umwelt, Natur, Denkmalschutzbestimmungen, Raumordnungsgesetze, Grundverkehrsgesetze)

4. Was ist Eigentumsvorbehalt?

Ein Eigentumsvorbehalt wird vereinbart, wenn ein Verkäufer verhindern will, dass die Sache vor vollständiger Bezahlung durch die Übergabe Eigentum erlangt. Dieser muss zB auch bei Krediten extra vereinbart werden und gilt daher nicht automatisch

5. Wenn Sie einem Interessenten ein Vertragsangebot machen mit dem Hinweis „Ich übersende Ihnen hiermit die Ware und Sie können diese zwei Wochen ausprobieren, bei Nichtgefallen senden Sie diese binnen der Frist zurück“ und der Interessent antwortet binnen der Frist nicht, ist dann der Vertrag (durch Schweigen) zustande gekommen oder nicht?

Stillschweigen gilt grundsätzlich nicht als Annahme (es fehlt die übereinstimmende Willenserklärung)

6. Mit welchen Kunden können Sie als Versicherungsmakler nur eingeschränkt oder gar keine Verträge abschließen bzw. diese für sie vermitteln?

Kinder (0-7) --> geschäftsunfähig, unmündige Minderjährige (7-14) --> beschränkt Geschäftsunfähig, mündige Minderjährige (14-18) --> beschränkt geschäftsfähig (können über eigenes Einkommen verfügen zB Lehrlingsentschädigung).

Fehlt Volljährigen die notwendige Einsichtsfähigkeit (Vernunft) sind sie auch nicht geschäftsfähig

7. Erklären Sie den Unterschied zwischen Miete, Kauf und Leasing.

Miete: eine Sache wird für den Verbrauch gegen Entgelt überlassen

Kauf: bei einem Kauf geht die Sache ins Eigen

Leasing: Kauf in Teilzahlung (Finanzierungsleasing, mit Bezahlung der letzten Miete geht die Mietsache ins Eigentum über, Miete mit Kaufoption: Dem Mieter wird zugesichert, dass er die Sache nach Ablauf des Mietvertrags um eine bestimmte Summe erwerben kann

8. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie bei einem Versicherungsvertrag die Geltung der AGB Ihres Unternehmens miteinschließen wollen?

Ist der Vertragspartner Unternehmer, reicht in der Regel ein Hinweis auf dem Angebot, Kostenvoranschlag, Rechnung,...

Ist der Vertragspartner Verbraucher ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass die AGB nicht gegen das KSchG verstoßen, weil diese sonst völlig unwirksam sind.

9. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?

Gewährleistung: gesetzliche Verpflichtung, dass die Ware/die erbrachte Leistung zum Zeitpunkt der Übergabe keine Mängel aufweist

Garantie: freiwillige Gewährleistungsverpflichtung des Verkäufers (Besonderheiten: sind oft an Bedingungen geknüpft ZB Einhaltung der Serviceintervalle,...)

10. Bei wem machen Sie Gewährleistung oder Garantie geltend?

Beim Verkäufer

11. Was müssen Sie tun, wenn ein Vertragspartner Sie auf Geldleistung gerichtlich klagt und die Klage Ihrer Ansicht nach nicht zurecht besteht?

Innerhalb einer Frist von 4 Wochen gegen die Klage wehren, in dem das Klagsbegehren bestritten wird. In dieser Klagsbeantwortung muss schriftlich dargestellt werden, warum die Klage nicht zu Recht erhoben wurde

12. Welche Arten des Insolvenzverfahrens gibt es?

- **Reorganisationsverfahren** (innerhalb 60 Tagen Vorlage des Reorganisationsplans, Prüfung, wenn positiv, kann dieser Plan umgesetzt werden.
- **Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung**: Sanierungsplan innerhalb von 60 Tagen ab Zahlungsunfähigkeit, Gläubigerquote mind. 30% innerhalb von 2 Jahren
- **Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung**: Antrag binnen 60 Tagen ab Zahlungsunfähigkeit, mind. Quote 20% innerhalb von 2 Jahren, Sanierungsverwalter
- **Konkursverfahren**: Kein Sanierungsplan, Vermögen wird verwertet und durch den Masseverwalter unter den Gläubigern aufgeteilt.
- **Schuldengegülierungsverfahren** (Privatkonkurs)

13. Sind die Begriffe „Schaden“ und „Versicherungsfall“ ident?

Schaden und Versicherungsfall decken sich nicht immer. Ein Versicherungsfall ist ein Ereignis, welches nach den Vorschriften des VersVG und nach den Vereinbarungen aus dem Versicherungsvertrages die Leistungspflicht der VR auslösen.

Es gibt daher Schäden, die keinen Versicherungsfall darstellen bzw. auch Versicherungsfälle, die kein Schaden nach dem ABGB sind.

14. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, dass von einem Schädiger Schadenersatz verlangt werden kann?

Schaden

Kausalität

Rechtswidrigkeit

Verschulden

15. Was ist der Unterschied zwischen einem Vermögensschaden und einem immateriellen Schaden?

Im Gegensatz zum Vermögensschaden bewirken ideelle Schäden keine Vermögensverminderung, sondern Einbußen an immateriellen Gütern (bei Körperverletzung Schmerzensgeld,

Beeinträchtigung von Urlaubsfreuden oder Freiheitsberaubung

16. Welche haftungsbefreienden Rechtfertigungsgründe gibt es für rechtswidriges Verhalten?
Notwehr
Notstand
Selbsthilfe
sozial erlaubtes Verhalten (Foul beim Fußball)
Einwilligung (zB Operation)
17. Welche Verschuldensformen kennen Sie?
Vorsatz „Böse Absicht“
Grobe Fahrlässigkeit (auffallende Sorglosigkeit)
Leichte Fahrlässigkeit (minderer Verschuldensgrad)
18. Ab welchem Lebensalter ist eine Person deliktsfähig?
mit dem vollendeten 14. Lebensjahr
19. Was bedeutet „Solidarhaftung“?
Ist der Schadenseintritt nicht das Ergebnis eines Handelnden alleine. Sondern entsteht der Schaden durch mehrere Schädiger, so haften diese solidarisch (einer für alle, alle für einen)
20. Wie kann der Grundeigentümer eines Privatweges die Wegeerhalterhaftung ausschließen?
Es besteht keine Haftung des Wegeerhalters bei unerlaubter Benützung. Voraussetzung: Unerlaubtheit muss für den Benützer erkennbar sein (Verbotstafel, Absperrung, Schranken..)
21. Welche Fristen gibt es für Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen?
Grundsätzliche Verjährung nach 3 Jahren
Absolute Frist 30 Jahre ab Schadenseintritt
22. Wer haftet grundsätzlich nach den Regeln des EKHG für Schäden, die durch ein Kraftfahrzeug verursacht werden?
Die Haftung nach dem EKHG ist eine Halter-Haftung. Daher haftet der Fahrzeughalter
23. Kann das Rücktrittsrecht des Verbrauchers nach dem KSCHG durch eine AGB-Klausel ausgeschlossen werden?
Bestimmungen des KSchG sind zwingend und müssen somit genau eingehalten werden und dürfen zu Lasten des Verbrauchers nicht verändert werden.
24. Welches besondere Rücktrittsrecht gibt es bei Versicherungsverträgen?
Für den Rücktritt von Versicherungsverträgen gilt das VersVG §5c: Der VN kann vom Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen, bei Lebensversicherungen innerhalb von 30 Tagen zurücktreten. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens 1 Monat nach Zugangs des Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das Rücktrittsrecht.
25. An welchem Gerichtsstand kann ein Verbraucher nach dem KSCHG nur geklagt werden?
Der Gerichtsstand des im Inland wohnhaften bzw. beschäftigten Verbrauchers ist dort, wo dessen Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthaltsort oder Ort der Beschäftigung ist. Dies kann auch durch anderslautende Vereinbarung nicht ausgeschlossen werden.
26. Was versteht man unter „unlauterer Geschäftspraktiken“ gemäß den Bestimmungen des UWG?
***Aggressive Geschäftspraktiken** (Aufforderung zur Bezahlung unbestellter Waren, hartnäckige Telefonansprache, Erwecken des unrichtigen Eindrucks einen Preis gewonnen zu haben)*
***Irreführend Geschäftspraktiken** (Verwendung von Gütezeichen ohne Genehmigung, Lockangebote, sehr begrenzte Zeit zu bestimmten Bedingungen verfügbar, Schneeballsystem...)*

27. Nennen Sie Beispiele für den Missbrauch marktbeherrschender Stellung nach dem Kartellgesetz!
Kartelle (Zusammenschluss von Unternehmen, die eine Verhinderung, Einschränkung, oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken)
Marktbeherrschung (Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung)
Zusammenschlüsse (diese werden ab einer bestimmten Größe von der Bundeswettbewerbsbehörde geprüft)
28. Welche Aufgaben hat die Bundeswettbewerbsbehörde?
-Wahrnehmung der Parteistellung vor dem Kartellgericht
-Allgemeine Untersuchung des Wirtschaftszweiges, sobald vermutet wird, dass dieser verfälscht oder eingeschränkt ist
-Leistung von Amtshilfe in Wettbewerbsangelegenheiten
-Abgabe von Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der Wirtschaftspolitik
-Antragstellung zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen
-Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen den unlauteren Wettbewerb
29. In welchen Fällen ist zwingend ein gewerberechtlicher Geschäftsführer zu bestellen?
-Bei Einzelunternehmen, wenn der Einzelunternehmer den erforderlichen Befähigungsnachweis nicht besitzt
-Bei Gesellschaften ist immer ein gewerberechtlicher GF zu bestellen
30. Welche fachliche Eignung muss ein Versicherungsvermittler nach der GewO nachweisen?
Die fachliche Eignung wird durch den
-Befähigungsnachweis für Versicherungsvermittlung oder Gewerbliche Vermögensberatung
-durch einschlägige Ausbildungslehrgänge
-oder durch adäquate Verwendungszeiten nachgewiesen
Ausbildung und Verwendungszeiten genügen bei Beschäftigten bzw. bei Tätigkeit im Nebengewerbe
Befähigungsprüfung (Modul 1 -->schriftlich, Modul 2 --> mündlich, Modul 3-->Unternehmerprüfung)
31. Was ist der Unterschied zwischen Kollektivvertrag und Arbeitsvertrag?
-Kollektivvertrag: sind schriftliche, überbetriebliche Vereinbarungen zwischen kollektivvertragsfähigen Körperschaften (Kammer, Gewerkschaften) der Arbeitnehmer und er Arbeitgeber und gelten meist für ganze Industrie- und Wirtschaftszweige
-Arbeitsvertrag: Wird zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geschlossen (darf keine Schlechterstellung, als im Kollektivvertrag geregelt, beinhalten)
32. Haftet der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber für einen bestimmten Erfolg seiner Tätigkeit?
Der Arbeitnehmer hat sich zu bemühen, die vom Arbeitgeber übertragenen Aufgaben richtig zu auszuführen. Der AN schuldet dem AG nur dieses Bemühen, nicht den gewünschten Erfolg
33. Bedarf eine Kündigung eines Arbeitsvertrages eines besonderen Grundes?
Die Angabe eines Kündigungsgrundes ist bei Ausspruch nicht erforderlich. Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber der Arbeitnehmer die Kündigung beim Arbeits- und Sozialgericht bekämpfen, etwa wegen sozialer Härte oder wegen eines unerlaubten Kündigungsmotivs. In diesem Fall muss der Arbeitgeber im Gerichtsverfahren die sachliche Rechtfertigung der Kündigung begründen und beweisen.
34. Was bezweckt die Ausgleichszulage im Pensionssystem?
Die Ausgleichszulage soll jedem Pensionsbezieher, der im Inland lebt, ein Mindesteinkommen sichern. Liegt das Gesamteinkommen unter einem gesetzlichen Mindestbetrag (Richtsatz), so erhält der Pensionsbezieher eine Ausgleichszulage zur Aufstockung seines Gesamteinkommens.
35. Wofür benötigt der Unternehmer eine UID-Nummer?
-bei Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen in anderen EU-Staaten

-bei Geschäftsbeziehungen zu inl. Unternehmen, wenn ein Vorsteuerabzug aus Rechnungen über € 10.000 geltend gemacht wird

36. Was ist steuerrechtlich unter „Liebhaberei“ zu verstehen?

Liebhaberei ist eine Betätigung die nicht darauf ausgerichtet ist, innerhalb eines überschaubaren Zeitraums ein positives Ergebnis zu erzielen. Verluste daraus sind steuerlich unbeachtlich (nicht ausgleichsfähig)

37. Wann besteht eine Pflicht zur Einkommenssteuererklärung?

-bei entsprechender Aufforderung durch das FA

-wenn neben lohnsteuerpflichtigen Einkünften auch andere Einkünfte erzielt werden, wenn diese über 730,- liegen oder das Gesamteinkommen 13.598,- übersteigt

-im Einkommen keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten sind, aber das Einkommen mehr als 12.465,- beträgt

-wenn das Einkommen ganz oder tw. Aus betrieblichen Einkünften besteht und der Gewinn durch Buchführung ermittelt wird.

38. Wer ist „Kleinunternehmer“ nach den Bestimmungen des Steuerrechts und welche Folgen hat das?

Als Kleinunternehmer gilt, wessen Jahresumsatz € 55.000,- (neu 2025) nicht übersteigt. Diese sind von der Umsatzsteuer befreit, können aber auch keinen Vorsteuerabzug geltend machen --> Kleinunternehmerregelung

39. Wer ist zur Eintragung in das Firmenbuch berechtigt bzw verpflichtet?

Unternehmerisch tätige Personen, die nach §189 UGB der Pflicht zur Rechnungslegung unterliegen (Umsatz von mehr als € 700.000,-/Jahr) sind zur Eintragung in das Firmenbuch verpflichtet

Andere Einzelunternehmer sind zur Eintragung berechtigt.

OG und KG müssen eingetragen werden.

40. Was ist eine Firma nach den Bestimmungen des UGB?

Die Firma ist der in das Firmenbuch eingetragene Name eines Unternehmers, unter dem er seine Geschäfte betreibt. Er kann als „Firma“ klagen und geklagt werden.

41. Nennen Sie ein Beispiel für eine Personengesellschaft und für eine Kapitalgesellschaft

Personengesellschaften: OG, KG

Kapitalgesellschaften: GmbH, FlexKapG, AG,

42. Gibt es bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts einen Geschäftsführer?

Die Geschäftsführung erfolgt entsprechend den Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag, mangels anderer Vereinbarungen gilt das Mehrstimmigkeitsprinzip. Bei Grundlagengeschäften können nur einstimmige Beschlüsse gefasst werden.

43. Welchen Zweck haben gerichtliche Strafen?

Der Zweck ist zum einen die Generalprävention (erzieherischer Gedanke) und zum anderen Spezialprävention (richtet sich nach der Gefährlichkeit des Einzelnen; dient dazu um Täter von künftigen Straftaten abzuhalten)

44. Was ist der Unterschied zwischen den Tatbeständen des Versicherungsmissbrauchs und des Betrugs?

Beim Versicherungsmissbrauch sind nur Vorbereitungshandlungen zum Betrug erfasst. Das Einreichen einer Schadensmeldung stellt bereits versuchten Betrug und nicht Versicherungsmissbrauch dar.

45. Was steht im Fokus des Delikts der Geldwäscherei im StGB?

Der Fokus zielt darauf ab, die Integration illegal erworbener Vermögenswerte in den legalen Finanz-

und Wirtschaftskreislauf zu unterbinden

46. Welche Aufgaben hat die Staatsanwaltschaft im gerichtlichen Strafverfahren?

Er führt die Ermittlungen, erhebt Anklage, u. nimmt an der Verhandlung als Ankläger teil. Er ist nicht weisungsfrei.

47. Welche Verpflichtungen haben Sie als Versicherungsmakler hinsichtlich der Verwendung/Verarbeitung personenbezogener Daten?

Folgende Grundsätze sind einzuhalten

- Rechtmäßigkeit der Verarbeitung (Einwilligung)*
- Zweckbindung*
- Datenminimierung*
- Richtigkeit der Datenverarbeitung*
- Speicherbegrenzung*
- Integrität und Vertraulichkeit*

48. Was sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO?

Sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen (ZB Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, Größe Gewicht, Telefon- und Handynummer, aber auch finanzielle Situation, Einkommen, Vermögen, Kommunikationsverhalten, bzw. bestehende Versicherungen (it Kundeninformationen wie Polizzen- oder Schadenummern))

49. An wen kann sich eine Person wenden, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt?

In Österreich hat jede betroffene Person das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn sie der Meinung ist dass gegen die DSGVO verstoßen worden ist.